附件

五华县棉洋镇“01·03”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2023年1月3日10时42分许，G238线五华县棉洋镇[redacted]路段发生一起重型半挂牵引车与普通二轮摩托车发生刮碰，造成摩托车驾驶人[redacted]送医院抢救无效死亡及双方车辆损坏的道路交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493条令）和《道路交通事故深度调查工作规范（试行）》（公安部公交管〔2017〕409号）等规定，五华县人民政府批准成立了五华县棉洋镇“01·03”一般生产经营性道路交通事故调查组，全面开展事故调查工作。事故调查组依据《安全生产法》《道路交通安全法》《广东省生产经营性道路交通责任调查处理工作指引》等相关法律法规，对事故现场勘查、技术鉴定、询问调查作出进一步复核和深度调查，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质，分清了事故责任，提出了对相关责任单位和人员的处理意见及防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况。

1.赣[redacted]重型半挂牵引车牵引赣[redacted]挂重型自卸半挂车，行驶证登记车辆所有人：[redacted]公司，公司地址：江西省[redacted]，公司联系人：[redacted]，联系电话：[redacted]。车辆实际所有人：林[redacted]，男，汉族，身份证号码：440527[redacted]，联系电话：[redacted]，户籍地址：广东省[redacted]，现住址：广东省普宁市[redacted]。车辆品牌型号：欧曼牌，发动机号：*115[redacted]，车辆识别代码：*035[redacted]，机动车初次登记日期：2020年3月4日，检验有效期至2023年3月，强制报废期止：2035年3月4日。使用性质：货运。机动车状态：正常。驾驶室载客：2人，整备质量：8805KG，准牵引质量40000KG。经调查，该车辆在恒邦财产保险股份有限公司江西分公司购买机动车交通事故责任强制保险（保险单号：H0123210801202[redacted]）及机动车商业保险（保险单号：H012321080820222[redacted]），其中第三者责任保险金额人民币：100万元，被保险人：樟树市[redacted]汽车运输服务有限公司，保险期间：自2022年3月4日起至2023年3月3日止。赣C[redacted]重型半挂牵引车近三年共有0条非现场交通违法行为记录，共有11条现场交通违法行为记录，均已处理完毕。该车在此次事故发生前无发生一般程序交通事故记录。

2.无号牌普通二轮摩托车，发动机号码：010[redacted]，车辆未依法登记，车辆无购买保险。

（二）车辆驾驶人员相关情况。

1.赣C[redacted]重型半挂牵引车牵引赣C[redacted]挂重型自卸半挂车驾驶人：林[redacted]，男，汉族，身份证（驾驶证）号：4452221976[redacted]，家住广东省揭西县金和镇[redacted]，事发时持A2准驾车型机动车驾驶证驾驶赣C[redacted]重型半挂牵引车牵引赣C[redacted]挂重型自卸半挂车，联系方式：[redacted]。经公安交通管理综合应用平台查询，驾驶证号：4452221976[redacted]，档案编号：44525[redacted]，准驾车型：A2，初次领证日期：1997年8月21日，有效期始：2015年8月21日，有效期止：2025年8月21日，当前状态：正常。林[redacted]近三年来有11条交通违法行为记录，均已处理完毕。此事故前林[redacted]无发生过一般程序交通事故记录。五华县公安局交警大队事故处理中队办案民警对其进行抽血进行乙醇定性定量分析检测鉴定，检验结果为0mg/100ml，未涉嫌酒后驾驶。经调查，林[redacted]在事发前驾驶车辆至发生交通事故时休息正常，身体状况良好，不存在疲劳驾驶的行为。

2.无号牌普通二轮摩托车驾驶人[redacted]，女，汉族，身份证号：4414241963[redacted]，家住广东省五华县棉洋镇[redacted]，事发时未依法取得机动车驾驶证驾驶无号牌普通二轮摩托车，联系人：宋[redacted]，联系方式：188[redacted]。经调查，宋[redacted]在事发前驾驶车辆至发生交通事故时休息正常，身体状况良好，不存在疲劳驾驶的行为。

（三）肇事车辆装载及检验检测情况。

五华县公安局交警大队事故处理中队现场对赣C[redacted]重型半挂牵引车牵引赣C[redacted]挂重型自卸半挂车的装载情况进行检查，该车未装载货物。同时委托广东康怡司法鉴定中心对赣C[redacted]重型半挂牵引车牵引赣C[redacted]挂重型自卸半挂车进行车辆安全技术性能进行检测鉴定，结果为：赣C[redacted]重型半挂牵引车牵引赣C[redacted]挂重型自卸半挂车第一轴轮左侧制动功能失效，其余各轴轮制动功能有效；挂车车厢下端两侧未按规定安装防护栏；转向功能有效；全车灯具齐全、功能有效。

（四）事故现场情况。

1.天气情况：事发时天气晴，路面干燥。

2.道路情况：现场位于238国道840KM+700M五华县棉洋镇[redacted]路段，道路呈南北走向，南往棉洋圩镇方向，北往桥江方向。沥青路面，完好干燥，道路设有交通标线，道路两侧划有白色边缘实线，道路中央划有白色虚线，道路分为机动车道及非机动车道。

（五）交通事故的证据、检验、鉴定结论。

上述事实有以下证据予以证实：1.受案登记表：证明事故发生时间、地点。2.现场勘查笔录、现场图、现场照片：固定、记录了交通事故现场情况。3.广东省梅州市公安司法鉴定中心梅市公（司）鉴（化）字〔2023〕19号检验报告。4.广东康怡司法鉴定中心康怡司鉴中心〔2023〕痕鉴意字第44号车痕迹司法鉴

定意见书。5.当事人询问笔录及证人证言等资料。6.现场视频监控：记录了事故发生的全过程。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2023年1月3日10时42分，林远标驾驶赣C[redacted]重型半挂牵引车牵引赣C[redacted]挂重型自卸半挂车沿G238线由南往北方向行驶，途经G238线840KM+700M（五华县棉洋镇[redacted]路段）实施右侧超车过程中刮碰到非机动车道上由宋[redacted]驾驶的普通二轮摩托车，造成宋[redacted]受伤送医院抢救无效死亡，双方车辆不同程度损坏的道路交通事故。

（二）应急处置及救援情况。

1.接处警情况。2023年1月3日10时45分，五华县公安局指挥中心接群众报警电话，称五华县棉洋镇[redacted]处一辆大货车与一辆普通二轮摩托车发生碰撞，摩托车司机伤势较重。接警后，指挥中心立即指令安流交警中队民警、消防救援人员赶赴现场处置，并指令120救护中心前往现场救援。

2.应急救援情况。五华县公安局交警大队安流中队当日值班民警接到指令后立即赶赴事故发生现场，到达后立即采取安全防护措施，保护现场，维持交通秩序，协助消防救援及“120”医务人员做好受伤人员救护工作。摩托车驾驶人宋[redacted]送医院经救治无效宣布死亡。安流中队办案民警第一时间将此情况向交警大队值班领导报告，交警大队值班领导接报后立即带领事故

处理中队民警赶赴现场，开展事故现场勘查、调查取证和善后处理等工作。

3.应急处置评估。经评估，此次事故救援响应迅速、现场处置得当、救援行动有序，救援过程中未发生衍生事故，无救援人员受伤，事故应急处置较好，各单位报告救援行动均符合法律法规要求。

（三）善后处理情况。

事故发生后，公安交警部门及时调查该事故发生的原因，于2023年1月20日依法对交通事故作出事故责任认定并于当天向各方宣读分发签收，告知各方当事人（代理人）可在法定期限内向梅州市公安局交通警察支队提出复核申请。各方当事人（代理人）在法定时间内未提出复核申请，对五华县公安局交通警察大队第4414241120230000004号《道路交通事故认定书》的事故认定未提出异议，同时双方对事故的损害赔偿问题达成协议。五华县公安局对驾驶人林[redacted]涉嫌交通肇事罪依法立案侦查后，于2023年1月30日对其采取刑事扣留强制措施，同日变更强制措施为采取取保候审的强制措施。

三、事故发生的原因和事故性质认定

（一）事故发生的直接原因。

根据事故现场勘查、调查取证、车辆技术鉴定、当事人供述和证人证言，查实造成此次道路交通事故的直接原因是林[redacted]驾驶赣C[redacted]重型半挂牵引车牵引赣C[redacted]挂重型自卸半

挂车在超车过程中未注意观察路面其他车辆行驶动态，也是造成事故的全部原因。

（二）事故发生的间接原因。

经五华县棉洋镇“01·03”事故调查组查实造成此次事故发生的间接原因：1.赣C[redacted]重型半挂牵引车牵引赣C[redacted]挂重型自卸半挂车驾驶员林[redacted]没有进行日常安全学习教育，对安全驾驶车辆的重要性认识不足；2.林[redacted]驾驶赣C[redacted]重型半挂牵引车牵引赣C[redacted]挂重型自卸半挂车的第一轴轮左侧制动功能失效，且挂车车厢两侧下端未安装有效防护栏仍带病上路运营。

（三）事故性质。

经调查认定，五华县棉洋镇[redacted]路段发生的“01·03”道路交通事故属生产经营性一般道路交通责任事故。

四、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任的认定。根据事故现场勘查和调查事实，经五华县公安局交通警察大队集体讨论依法作出认定：林[redacted]驾驶赣C[redacted]重型半挂牵引车牵引赣C[redacted]挂重型自卸半挂车，在超车过程中未注意观察路面其他车辆行驶动态，是造成事故直接的全部原因。摩托车驾驶人宋[redacted]虽有未依法取得机动车驾驶证驾驶无号牌普通二轮摩托车的行为，但无证据证明其过错行为与事故发生有直接的因果关系。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条及《中华人民共和国道路交通安全

法实施条例》第九十一条之规定，确认当事人责任如下：1.林[redacted]负事故的全部责任。2.宋[redacted]不负事故责任。

（二）对驾驶人的处理。在此次交通事故中赣C[redacted]重型半挂牵引车牵引赣C[redacted]挂重型自卸半挂车驾驶员林[redacted]在此次交通事故中存在的未按照操作规范安全、文明驾驶车辆；实施从前车右侧超车；驾车超过规定速度百分之二十以上未达百分之五十及驾驶安全设施不全的机动车的四项交通违法行为，交警大队对其违法行为作出分别裁决，合并罚款550元，记9分的处罚。五华县公安局对林[redacted]在此次事故中涉嫌交通肇事罪依法立案侦查后，对其采取刑事扣留强制措施，同日变更强制措施为采取取保候审的强制措施。因宋[redacted]在此事故中死亡，其违法行为不给予处罚。

（三）建议加强监管。将本案有关情况函告县应急管理局、县交通运输局、县公安局和棉洋镇人民政府，并建议各镇各职能部门切实履行安全生产监管责任，加强辖区内企业安全生产管理监督，督促企业确保安全管理制度落实执行到位，强化驾驶人岗前培训和日常安全教育，提升驾驶人安全行车意识。经查，在此次事故中未发现职能部门和属地镇村存在履职不到位的行为。

五、事故的防范和整改措施建议

五华县棉洋镇发生的“01·03”道路交通事故造成的重大损害结果教训深刻，各镇各职能部门要认真总结吸取此次事故教训，

举一反三，全面排查整改区域内同类问题隐患，进一步加强道路交通安全管理工作。

（一）加强企业安全监管，落实安全生产监管责任。各镇各职能部门要从严从细从实落实安全生产监管责任，进一步督促运输生产企业和所有人落实安全主体责任，严格遵守和执行安全生产相关法律法规和技术标准，健全完善安全生产管理制度，强化营运车辆的日常管理，按规定维护和检测运输车辆，及时消除安全隐患风险；利用大数据“企业画像”推动企业车辆所有人自查自纠，落实源头隐患排查治理，确保各项安全生产制度和措施执行到位。

（二）加大重型车辆违法整治力度，提升打击整治效果。针对辖区近来重型车辆交通事故多发的情况特点，公安交警部门要加大路面巡逻管控力度，强化夜间、午后等重点时段和违法多发、事故多发重点路段警力部署，加大路面交通违法行为的打击整治力度，协同联合交通执法部门严厉打击超限超载、超速、疲劳驾驶、不按规定车道行驶、随意变道、强超强会、违法停车等违法行为；探索使用新方式、新途径、新工具、新手段加大路面巡查力度，及时发现路面违法违规情况，安排警力精准拦截查处，提升打击整治效果。

（三）加强交通安全宣传教育，营造遵规守法氛围。各镇各职能部门要充分依托传统媒体和新媒体，加强宣传提示、案例警示和违法曝光，从思想上拉紧广大交通参与者的安全意识